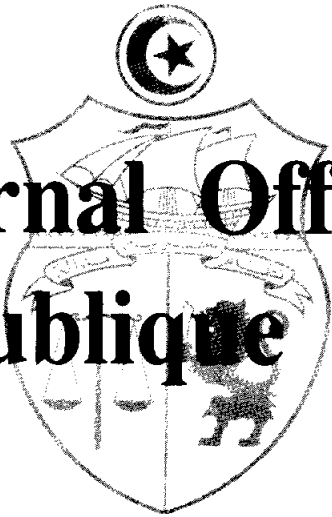




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 14 juin 1985

128^e année

N° 47

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministère

- Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 4 juin 1985 fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs 834
- Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 4 juin 1985 portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs 836

Ministère des affaires étrangères

- Nomination d'un directeur général 836

Ministère de l'intérieur

- Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 29 mai 1985 portant changement du nom du secteur de l'ancienne Matmata de la délégation de Matmata du gouvernement de Gabès 837
- Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 29 mai 1985 fixant les secteurs des délégations d'Enfidha et de Kondar du gouvernement de Sousse 837

Ministère de la défense nationale

- Nomination d'un chef de service 837

Ministère de l'économie nationale

- Nomination d'un sous-directeur 837
- Cessation de fonctions du directeur du laboratoire central 838
- Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 29 mai 1985 portant premier renouvellement des permis de recherches du 3^{ème} groupe 838

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Listes d'aptitude	838
-------------------------	-----

Ministère du plan

Nomination d'un directeur	838
---------------------------------	-----

Ministère des finances

Cessation de fonctions d'un directeur	839
---	-----

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Nomination d'un sous-directeur	839
--------------------------------------	-----

Ministère des transports et des communications

Nomination du président directeur général de l'office des ports nationaux Tunisien	839
--	-----

Arrêté du ministre des transports et des communications du 29 mai 1985 relatif au plan de vol	839
---	-----

Ministère de la santé publique

Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire	840
--	-----

Nomination d'un chef de service	840
---------------------------------------	-----

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

CONCOURS

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 4 juin 1985 fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques; notamment son article 14;

Vu l'arrêté du 9 mai 1979, fixant le règlement et le programme du concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs du gouvernement tel qu'il a été complété par les arrêtés du 16 octobre et du 20 août 1982;

Arrête;

Article premier — Les administrateurs sont recrutés :

A — par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours;

Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 50 % des vacances d'emplois prévus à l'effectif des

cadres, non pourvus par la nomination directe parmi les promotions sortantes de l'école nationale d'administration.

b — par voie de promotion parmi, les attachés d'administration et les attachés de direction titulaires qui à la date du concours ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade.

Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 40 % des vacances d'emplois prévus à l'effectif des cadres non pourvus par voie de promotion parmi les attachés d'administration et les attachés de direction ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

Art. 2 — Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du premier ministre.

Art. 3 — L'arrêté portant ouverture des concours sus-visés fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4 — Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A — Pour les candidats externes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre,
- 2) Une copie de la carte d'identité nationale,

3) Un extrait de l'acte de naissance ou à défaut un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours,

4) Une pièce établissant la situation régulière du candidat au regard de la loi sur le recrutement à l'armée,

5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,

6) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un (1) an à la date du concours,

7) Un certificat médical délivré par un médecin assermenté attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'administrateur sur tout le territoire de la République.

B — Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe « A » ci-dessus,

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département,

3) Une amputation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5 — Toute candidature parvenue au Premier ministre, après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6 — La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Premier ministre, après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. — Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A) Les épreuves écrites :

1) Une épreuve de culture générale,

2) Une épreuve au choix du candidat portant soit sur :
— l'organisation politique et administrative de la Tunisie,
— les sciences économiques,
— la législation financière.

3) Une épreuve facultative de langue étrangère, autre que la langue française au choix du candidat exprimé sur sa demande de candidature.

Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte, les points au dessus de 10/20.

B) L'épreuve orale :

Une question orale sur un sujet tiré du programme suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux

Le programme des épreuves écrites et orale, est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
I. — Epreuves écrites		2
1) Epreuve de culture générale	4 heures	1
2) Epreuve au choix du candidat soit sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie	3 heures	1
— les sciences économiques — la législation financière.		
3) Une épreuve facultative de langue étrangère autre que la langue française	2 heures	—
II. — Epreuve orale		1
— Préparation	30 minut.	
— Exposé	15 minut.	
— Discussion	15 minut.	

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux (2) épreuves à l'article 7 susvisé en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des § 1 et 2 du présent article.

Art. 9. — Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation des deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale, s'il n'a obtenu un total de vingt (20) points aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum trente (30) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale la priorité sera accordée :

— au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité est donnée au plus âgé ;
— au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. — Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. — Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orales, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. — Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'administrateur est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 17. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 9 mai 1979.

Tunis, le 4 juin 1985

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

ANNEXE

I. — Epreuve de culture générale :

- Les relations bilatérales et multilatérales.
- Le Maghreb.
- Le rôle de l'administration dans la gestion du développement économique et social.
- Le rapport entre l'administration et le citoyen.
- Les problèmes de la formation, de l'emploi et de l'émigration.
- Le mouvement national Tunisien.

II. — Organisation politique de la Tunisie :

- La constitution tunisienne.
- Les systèmes électoraux.
- Le régime des libertés publiques.
- Le contrôle de la constitutionnalité des lois.
- Les régimes parlementaires.
- Les régimes présidentiels.
- Les rapports entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif.
- La chambre des députés (composition, fonctionnement et attributions).
- Le Président de la République (élection, attributions, rapports avec la chambre des députés).
- Le conseil d'Etat.
- Le conseil économique et social.
- Le conseil supérieur de la magistrature.
- La haute cour.

III. — Organisation administrative de la Tunisie :

- L'administration centrale.
- L'administration locale et les collectivités publiques locales.
- Les établissements publics.
- Les groupements professionnels.
- Les entreprises publiques.
- Les sociétés d'économie mixte.
- Le statut général des fonctionnaires.
- Les contrats administratifs et les marchés publics.
- La police administrative : procédés de la police administrative.

IV. — Sciences économiques :

- Problèmes démographiques de la Tunisie.
- Ressources naturelles de la Tunisie.
- Les cadres juridiques de la planification, planification souple et planification dirigée.
- L'organisation économique de la Tunisie : les plans de développement économique et social.
- Marchés et prix.
- La monnaie : son histoire, ses formes modernes.
- Le crédit et le système bancaire.
- La répartition du revenu national.
- Le salaire.
- L'intérêt.
- Le profit.

V. — Législation financière :

- Le budget de l'Etat et des collectivités publiques.
- Principes.
- Elaboration du budget : préparation, vote, promulgation, modification et règlement.
- Exécution de la dépense et contrôle de l'exécution.
- Le code de la comptabilité publique.
- Le trésor.
- Rôle des services du trésor.
- Les comptables du trésor, responsabilité des comptables du trésor.

Arrêté du Premier ministre, ministre de l'intérieur du 4 juin 1985 portant ouverture de deux concours l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs.

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu Le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1985, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs.

Arrête :

Article premier. — Deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de cent trente (130) administrateurs sont ouverts au premier ministère conformément aux dispositions du décret susvisé n° 85-267 du 15 février 1985 et de l'arrêté du 4 juin 1985 et ce afin de pourvoir aux besoins des différents départements en cette catégorie de personnel.

Art. 2. — Les épreuves des deux concours susvisés se dérouleront à Tunis le 29 juillet 1985 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 29 juin 1985.

Tunis, le 4 juin 1985

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 85-801 du 7 juin 1985 :

Monsieur Hamed Ammar, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur général de la coopération internationale au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CHANGEMENT DE NOM

Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur du 29 mai 1985 portant changement de nom du secteur de l'ancienne Matmata de la délégation de Matmata du gouvernorat de Gabès.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative, du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Gabès.

Arrête :

Article premier. — A partir de la promulgation du présent arrêté le secteur de l'ancienne Matmata de la délégation de Matmata du gouvernorat de Gabès portera le nom de secteur de Matmata.

Art. 2. — L'arrêté susvisé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne la délégation de Matmata du gouvernorat de Gabès comme suit :

Gouvernorat de Gabès

Délégation de Matmata 3 secteurs à savoir :

Matmata, Techine, Tamezret.

Art. 3. — Le gouverneur de Gabès est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 29 mai 1985

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
AMEUR GHEDIRA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

SECTEURS

Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur du 29 mai 1985 fixant les secteurs des délégations d'Enfidha et de Kondar du gouvernorat de Sousse.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative, du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969, portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Sousse.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté susvisé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne les délégations d'Enfidha et de Kondar du gouvernorat de Sousse comme suit :

Gouvernorat de Sousse

1) Délégation d'Enfidha 12 secteurs à savoir :

Enfidha, Nahdha, Grimith Est, Chergarnia, Ouled Abdallah, Takrouna, Menzel Fatah, Garci, Aïn M'Dahaker, Hicher, Menzel Dar Bel Ouair et M'Rabet Hached.

2) Délégation de Kondar 8 secteurs à savoir :

Kondar, Bir Djedid, Bellelma, El Bechechma, Ouled El Abed, El Gmata, Ouled Ameur et Grimith Ouest.

Art. 2. — Le gouverneur de Sousse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 29 mai 1985

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
AMEUR GHEDIRA

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 85-802 du 7 juin 1985 :

Le pharmacien biologiste commandant Mohamed Chouikha, est nommé chef de service du laboratoire de bactériologie, biologie et chimie à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 85-803 du 4 juin 1985 :

Monsieur Bouraoui Darmoul, chef de laboratoire, est chargé des fonctions de sous-directeur des analyses chimie minérale et métallurgique au laboratoire central du ministère de l'économie nationale.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 85-804 du 7 juin 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ridha Bouhlila, chef de laboratoire général, en sa qualité de directeur du laboratoire général du ministère de l'économie nationale à compter du 25 janvier 1985.

PERMIS DE RECHERCHES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 29 mai 1985 portant premier renouvellement du permis de recherches du 3^e groupe, situé au lieu dit «Jbel Ressas» gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté en date du 17 mai 1982, instituant le permis de recherches de mines du 3^e groupe n° 324.995, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit «Jbel Ressas», au profit de l'office national des mines ;

Vu la demande de premier renouvellement enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 4 mars 1985, sous le n° 561.478, présentée par l'office national des mines ;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 16 mai 1988 inclus, le permis de recherches de mines du 3^e groupe n° 324.995 institué par l'arrêté en date du 17 mai 1982.

Art. 2. — Au cours de la période visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense correspondant au minimum à la valeur de 14.400 heures de travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret susvisé.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux (2) mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 29 mai 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 29 mai 1985 portant premier renouvellement du permis de recherches du 3^e groupe, situé au lieu dit «Mine de Sakiet Sidi Youssef» gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté en date du 17 mai 1982, instituant le permis de recherches de mines du 3^e groupe n° 324.996, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit «Mine de Sakiet Sidi Youssef», au profit de l'office national des mines ;

Vu la demande de premier renouvellement enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 4 mars 1985, sous le n° 561.479, présentée par l'office national des mines ;

Vu le rapport du directeur des mines et de la géologie duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 16 mai 1988 inclus, le permis de recherches de mines du 3^e groupe n° 324.996 institué par l'arrêté en date du 17 mai 1982.

Art. 2. — Au cours de la période visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense correspondant au minimum à la valeur de 14.400 heures de travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret susvisé.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction des mines et de la géologie, à peine de nullité, deux (2) mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 29 mai 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

LISTES D'APTITUDE

Pour l'accès au grade d'ingénieur en chef

Année 1983

Abdelhamid El Menaï
Romdhane Makhoulouf
Noureddine Chiha

Pour l'accès au grade d'architecte en chef

Année 1983

Adriana Abbès
Abdelhamid Ayadi

MINISTERE DU PLAN

NOMINATION

Par décret n° 85-805 du 7 juin 1985 :

Monsieur Abdellatif Saddam, ingénieur principal des statistiques au ministère du plan, est chargé des fonctions de directeur de la planification générale à la direction générale du plan.

MINISTERE DES FINANCES

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 85-806 du 7 juin 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Amor, administrateur en chef au ministère des finances en qualité de directeur du crédit et du financement à la direction générale du trésor à compter du 1^{er} mars 1985.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATION

Par décret n° 85-807 du 7 juin 1985 :

Monsieur Ismaïl Khelil, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de sous-directeur administratif et financier à l'office national des œuvres universitaires.

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 85-808 du 7 juin 1985 :

Monsieur Mongi Goucha, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de président directeur général de l'office des ports nationaux Tunisiens.

PLAN DE VOL

Arrêté du ministre des transports et des communications du 29 mai 1985 relatif au plan de vol.

Le ministre des transports et des communications ;

Vu la loi n° 59-122 du 25 septembre 1959, portant adhésion à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne et notamment ses articles 80 et 81 ;

Vu le décret du 28 janvier 1974, fixant les attributions du ministre des transports et des communications ;

Vu le décret n° 81-608 du 9 mai 1981, portant organisation du ministère des transports et des communications et notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1974, portant réglementation des vols à vue dans la région d'information de vol de Tunis et notamment ses articles 2 et 7 ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1978 relatif au plan de vol.

Arrête :

Article premier. — Pour l'application du présent arrêté les termes ci-après se définissent comme suit :

a) Plan de vol : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol.

b) Plan de vol déposé : Le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organe des services de la circulation aérienne par le pilote ou son représentant désigné.

c) Plan de vol en exécution : Plan de vol déposé, relatif à un vol non contrôlé mis en application et comportant éventuellement des modifications ultérieures.

d) Plan de vol en vigueur : Plan de vol déposé, relatif à un vol contrôlé mis en application conformément aux autorisations des services de contrôle de la circulation aérienne.

e) Plan de vol répétitif : Plan de vol concernant une série de vols individuels assurés régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base, déposé par un exploitant pour être conservé et utilisé, de manière répétitive, par les organes des services de la circulation aérienne.

Art. 2. — Le dépôt de plan de vol constitue :

a) Une déclaration du commandant de bord certifiant que les membres de l'équipage sont qualifiés et que l'aéronef dispose de l'équipement réglementaire pour entreprendre le vol (ou une partie du vol) pour lequel le plan de vol est déposé.

b) Un engagement du commandant de bord d'observer les règles et procédures consécutives au plan de vol déposé.

Art. 3. — Le plan de vol est obligatoire pour tous les vols devant se dérouler en tout ou en partie à l'intérieur de l'espace aérien Tunisien.

Toutefois des dérogations spéciales peuvent être accordées par la direction de l'aviation civile aux vols VFR évoluant à l'intérieur de l'espace aérien non contrôlé.

Art. 4. — Le plan de vol sera un plan de vol IFR dans les cas suivants :

a) Tout vol aux instruments

b) Si les conditions météorologiques de vol aux instruments existent ou sont prévues sur une partie de parcours.

c) Tout vol effectué au-dessus du niveau de vol 200.

d) Tout vol effectué des vitesses transsoniques et supersoniques.

Art. 5. — Le plan de vol sera établi conformément aux spécifications du modèle en vigueur fixé par l'organisation de l'aviation civile internationale.

Chapitre deux Procédures de dépôt de plan de vol

Art. 6. — Sauf pour le plan de vol répétitif, le plan de vol doit être déposé au moins 30 minutes avant l'heure estimée de départ au bureau de piste de l'aérodrome de départ.

Toutefois pour les vols d'évacuation sanitaire, les vols de recherches et de sauvetage et certains vols militaires d'urgence en circulation aérienne générale dont la mission ne peut souffrir d'aucun retard, le plan de vol peut être transmis par radio à l'organe des services de la circulation aérienne desservant ou chargé de desservir l'aérodrome de départ.

Lorsque l'aérodrome de départ n'est pas pourvu d'un bureau de piste, le plan de vol devra être transmis par téléphone ou à défaut de ce moyen par radio à l'organe de la circulation aérienne desservant ou chargé de desservir l'aérodrome de départ.

Art. 7. — Au cas où l'aérodrome de départ est dépourvu de tout moyen de communication et où il est impossible de communiquer le plan de vol avant le départ, le pilote doit transmettre son plan de vol en vol par radio à l'organe intéressé de la circulation aérienne soit directement soit par l'intermédiaire d'autres stations de télécommunications aéronautiques.

Art. 8. — Le commandant de bord qui reconçoit à entreprendre un vol pour lequel un plan de vol a été déposé, doit immédiatement faire connaître cette décision à l'organe intéressé de la circulation aérienne.

Art. 9. — Si une notification de retard n'a pas été faite dans l'heure qui suit l'heure estimée de départ, le plan de vol sera annulé par les organes de la circulation aérienne, et dans ce cas l'envoi d'un message d'annulation du plan de vol incombera à l'organe de la circulation aérienne auprès duquel le plan de vol a été déposé.

Chapitre trois Modification de plan de vol

Art. 10. — Tout changement de régime de vol doit être notifié préalablement à l'organe intéressé de la circulation aérienne.

En outre, la poursuite en IFR d'un vol VFR dans l'espace aérien contrôlé est soumise à l'autorisation préalable de l'organe intéressé de contrôle de la circulation aérienne.

Art. 11. — Dans l'espace aérien non contrôlé et sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, toute modification au plan de vol mis en exécution pour un vol IFR ou toute modification importante à un plan de vol mis en exécution pour un vol VFR doit être notifiée avant son exécution à l'organe intéressé de la circulation aérienne.

Art. 12. — Dans un espace aérien contrôlé et sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté, toute modification au plan de vol en vigueur pour un vol contrôlé ne peut être effectuée qu'après autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Toute modification au plan de vol mis en exécution pour un vol non contrôlé doit être notifiée, avant son exécution, à l'organe intéressé de la circulation aérienne.

Art. 13. — En cas de force majeure nécessitant une action immédiate, le commandant de bord prendra les dispositions d'urgence adéquates et en informera le plus tôt possible l'organe intéressé de la circulation aérienne.

Art. 14. — En cas de modification involontaire au plan de vol en vigueur ou en exécution les mesures suivantes seront prises :

a) Ecart par rapport à la route :

Si l'aéronef s'est écarté de sa route, le pilote rectifiera immédiatement afin de rejoindre la route le plus tôt possible.

b) Variation de la vitesse vraie :

Si la vitesse moyenne au niveau de croisière, entre points de compte rendu, diffère ou risque de différer de plus ou moins cinq pour cent par rapport à la valeur indiquée dans le plan de vol déposé, l'organe intéressé de la circulation aérienne en sera avisé.

c) Modification des temps estimés :

S'il est constaté que le temps estimé au premier des points suivants : point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région d'information de vol ou aérodrome de destination, est entaché d'une erreur dépassant trois minutes par rapport au temps notifié aux organes des services de la circulation aérienne, le temps estimé révisé sera notifié le plus tôt possible à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne.

Chapitre quatre Clôture de plan de vol

Art. 15. — L'autorisation d'atterrissage constitue la clôture du plan de vol.

Un compte rendu d'arrivée sera remis directement ou transmis par radio le plus tôt possible après l'atterrissage à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée.

S'il n'existe pas d'organe de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée sera communiqué le plus tôt possible après l'atterrissage par les moyens les plus rapides à l'organe intéressé de la circulation aérienne.

Lorsque le commandant de bord sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants pour permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il devra si possible transmettre par radio à un organe de la circulation aérienne, un message tenant lieu de compte rendu d'arrivée.

Le non respect des dispositions de cet article entraîne le déclenchement et l'exécution d'opérations de recherches et de sauvetage inutiles.

Art. 16. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 10 octobre 1978 relatif au plan de vol sont abrogées.

Tunis, le 29 mai 1985

Le ministre des transports et des communications
BRAHIM KHOUADJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 85-809 du 7 juin 1985 :

Dr. Douik Mongi, maître de conférence agrégé à plein-temps, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Hedi Chaker de Sfax (service d'orthopédie).

Par décret n° 85-810 du 7 juin 1985 :

Dr. Jarray Mohamed, maître de conférences agrégé, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached-Sousse (service de pneumo-phthisiologie).

Par décret n° 85-811 du 7 juin 1985 :

Monsieur Brahim Chemli, est chargé des fonctions de chef de service d'entretien des bâtiments et aménagement à la direction des bâtiments et équipement au ministère de la santé publique.

Dans cette position l'intéressé bénéficie outre la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.